



भारत का राजपत्र
The Gazette of India
இந்திய அரசிதழ்

असाधारण
EXTRAORDINARY
சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार प्राकारित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, सोमवार, 10 सितम्बर 2001/1923 सका

New Delhi, Monday, 10th September 2001/1923 Saka

புது தில்லி, 2001 செப்டம்பர் 10, ஆம் நாள் திங்கட்கிழமை / 1923 சக

Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department)

சட்ட, நீதி மற்றும் நிறும அலுவல்கள் அமைச்சகம் (சட்டமியற்றுத் துறை)

The translation in Tamil of the Spices Board Act, 1986 (10 of 1986), The Lighthouse Act, 1927 (17 of 1927), The Salt Cess Act, 1953 (49 of 1953), The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), The Muslim Personal Law (Shariat) Application Act, 1937 (26 of 1937) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the Authoritative Texts thereof in Tamil under the clause (a) section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50 of 1973).

நறுமணப் பொருள்கள் வாரியச் சட்டம், 1986 (10/1986), கலங்கரை விளக்கச் சட்டம் 1927 (17/1927), உப்பு மேல்வரிச் சட்டம், 1953 (49/1953) ஒப்பந்தத் தொழிலாளர் (ஒழுங்குமுறைப்படுத்துதல் மற்றும் ஒழிப்புச்) சட்டம், 1970 (37/1970), முஸ்லீம் இனமுறைச் சட்டம் (ஷரியத்) பொருந்தச் செய்தல் சட்டம், 1937 (26/1937) ஆகியவற்றின் தமிழ் மொழிபெயர்ப்பு, குடியரசுத் தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன்மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன்பிரிவு 2இன் கூறு (அ)வன்படி இவையே தமிழில் அதிகாரவுரிமைப்படியான வாசகங்களாக கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

[Price : Rs. 30.00]

உப்பு மேல்வரிச் சட்டம், 1953

(சட்ட எண் 49/1953)¹

[1953, டிசம்பர் 26]

அரசாங்கத்தால் பேணிவரப்படும் உப்பு நிறுவனத்தின்பேரிலும், உப்பு உற்பத்தி, வழங்கீடு மற்றும் பங்கீடு தொடர்பாக அரசாங்கத்தால் எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகளின்பேரிலும், செய்யநேர்ந்த செலவுகளை ஏற்பதற்காக நிதிதிரட்டும் நோக்கத்திற்கென உப்பு மீது மேல்வரி விதித்துத் தண்டல்செய்வதற்கு வகைசெய்வதற்கானதொரு சட்டம்.

நாடாளுமன்றத்தால் பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுவதாகுக:—

1. (1) இந்தச் சட்டம், உப்பு மேல்வரிச் சட்டம், 1953 என்று வழங்கப்பெறும்;

(2) இது, 2[***] இந்தியா முழுவதையும் அளாவிநிற்கும்;

(3) இது, மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாகக் குறித்திடலாகும் தேதியன்று செல்லாற்றல்பெறும்.

2. இந்தச் சட்டத்தில், தறுவாயின் தேவை வேறானால்ன்றி—

(அ) உப்பு தொடர்பாக, ‘உற்பத்தி’ என்பது, திரட்டுதல், அகற்றுதல், தயாரித்தல், தோய்த்து ஊறவைத்தல், ஆவியாக்குதல், கொதிக்கவைத்தல் அல்லது இவற்றில் ஒன்று அல்லது ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட செய்முறைகள், வெடியுப்பை உற்பத்தி செய்வதில் பெறப்படும் உப்பைப் பிரித்தெடுத்தல் அல்லது தூய்மைப்படுத்துதல், உணவு உப்பைத் தயாரிப்பதற்காக நிலத்திலிருந்தோ அல்லது பிற பொருளிலிருந்தோ உப்பைப் பிரித்தெடுத்தல் மற்றும் உவர்ப்புப் படிவப் பொருள்களை அல்லது மேல் பூத்தலைத் தோண்டியெடுத்தல் அல்லது அகற்றுதல் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கும் மற்றும் ‘உற்பத்தியாளர்’ என்ற சொல் அவ்வாறே பொருள்கொள்ளப்படுதல் வேண்டும், மற்றும் உப்பு தயாரிப்பதில் அல்லது உற்பத்தி செய்வதில் கூலிக்காக நபர்களை வேலைக்கமர்த்துகிற ஒருவரை மட்டுமல்லாது, அந்த உப்பு விற்பனைக்கென கருதப்பட்டதாயின், தம் சொந்த முறையில் அதனுடைய தயாரிப்பில் அல்லது உற்பத்தியில் ஈடுபட்டிருக்கிற எவரையும் உள்ளடக்கும்.

விளக்கம்— இந்தக் கூறில் ‘வெடியுப்பு’ என்பது, ரஷி, ‘ஸஜ்ஜி’ மற்றும் உவர்ப்பு மண்ணிலிருந்து உற்பத்தி செய்யப்படுகிற பிற பொருள்கள் அனைத்தையும், கரினன்னையும், கந்தக உப்பு அல்லது உவர்க்கார உப்பின் ஒவ்வொரு வடிவத்தையும் உள்ளடக்கும்.

(ஆ) ‘உப்பு’ என்பது, சேற்றுநில உப்பு, இயற்கையாக விளையும் உப்பு ஆகியவற்றையும், உவர்ப்புப் பொருள்கள் ஏதொன்றிலுமிருந்தோ, உப்பு நிலத்திலிருந்தோ உண்டாக்கப்படும் அல்லது தயாரிக்கப்படும் உப்பு அல்லது உவர்கரைசல்களையும் உள்ளடக்கும்.

(இ) “உப்புத் தொழிற்சாலை” என்பது,—

(i) உப்பு உற்பத்தி செய்வதில் பயன்படுத்தப்படும் அல்லது பயன்படுத்தக் கருதப்படும் ஓர் இடத்தையும் அத்தகைய இடத்தின் எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள, மைய ஆயங்கள் மற்றும் உப்புச் சட்டம், 1944 இன் நோக்கங்களுக்காக, அவ்வப்போது பொருள்வரையறை செய்யப்பட்டுள்ளவாறான கட்டுக்கரைகள், நீர்த்தேக்கங்கள், சுண்டச் செய்ய அல்லது ஆவியாக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிற நிலப் பள்ளங்கள், கட்டிடங்கள் மற்றும் தரிக இடங்கள் அனைத்தையும்,

1. நோக்கங்கள் மற்றும் காரணங்களின் விவரவுரைக்காக, 15—12—1953 இந்திய அரசிதழின் சிறப்பிதழ் பகுதி II, பிரிவு 2 பக்கம் 1155ஐப் பார்க்கவும்.

2. ஜம்மு—காஷ்மீர் (சட்டங்கள் நீட்டிப்பு) சட்டம், 1956 (62/1956) இன் பிரிவு 2 ஆலும் இணைப்புப்பட்டியலாலும், “ஜம்மு—காஷ்மீர் மாநிலம் நீங்கலாக” என்ற சொற்கள் விட்டுவிடப்பட்டன.

குறுந்தலைப்பு,
அளவுகை
மற்றும்
தொடக்கம்.

பொருள்
வரையறைகள்.

- (ii) அத்தகைய இடம் எதனையும் சார்ந்திருக்கிற உலர்த்துவதற்கான தரைகள், சேமிப்புக்கான தளமேடைகள் மற்றும் பண்டகசாலைகள் அனைத்தையும்,
- (iii) இயற்கையாகவே உப்பு விளைகிற நிலத்தையும் உள்ளடக்கும்.
[1(ஈ) *****]

(உ) “வகுத்துரைக்கப்பட்ட” என்பது, இந்தச் சட்டத்தின்படி வகுக்கப்பட்ட விதிகளால் வகுத்துரைக்கப்பட்ட என்று பொருள்படும்.

²[3. இந்தியாவில், உப்புத் தொழிற்சாலை ஏதொன்றிலும், அது அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமானதாயிருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி, உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உப்பு அனைத்தின் மீதும் நாற்பது கிலோகிராமிற்குப் பதினான்கு புதிய காசுகள் வீதம் ஆயத்தீர்வையொன்றின் தன்மையதான மேல்வரியொன்று, வகுத்துரைக்கப்படலாகும் முறையில் விதிக்கப்பட்டு தண்டல்செய்யப்படுதல் வேண்டும்.]

உப்புமீது
மேல்வரி
விதித்துத்
தண்டல்
செய்தல்.

4. இந்தச் சட்டத்தின்படி விதிக்கப்பட்ட தீர்வை மூலம் கிடைக்கிற தொகை மைய அரசாங்கத்தினால் முடிவுசெய்யப்படுகிறவாறான தண்டல் செலவைக் கழித்துவிட்டு, நாடாளுமன்றம் இதன்பொருட்டு சட்டத்தின் வாயிலாகக் குறித்து ஒதுக்குவதன் மூலம் வகைசெய்யுமாயின், பின்வரும் நோக்கங்கள் அனைத்திற்காகவும் அல்லது அவற்றில் ஏதொன்றிற்காகவும் பயன்படுத்தப்படுதல் வேண்டும்.

மேல்வரி
மூலம்
கிடைக்கும்
தொகையைப்
பயன்படுத்துதல்.

அவையாவன,—

- (அ) மைய அரசாங்கத்தால் பேணிவரப்படும் உப்பு நிறுவனம் தொடர்பாகச் செய்யப்பட்ட செலவினை ஏற்பது;
- (ஆ) ஒன்றியத்து முகமைகளால் செய்யப்படும் உப்பு உற்பத்தி, வழங்கீடு, பங்கீடு ஆகியவற்றின் தொடர்பாகவும், பிற முகமைகளால் செய்யப்படும் உப்பு உற்பத்தி, வழங்கீடு, பங்கீடு ஆகியவற்றை முறைப்படுத்துவது மற்றும் கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாகவும், எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கையின் மற்றும் குறிப்பாக—
- (i) ஆராய்ச்சி நிலையங்கள் மற்றும் முன்மாதிரி உப்புப் பண்ணைகளை நிறுவிப் பேணிவருவதற்கான,
- (ii) உப்புத் தொழிற்சாலைகளை நிறுவுதல், பேணுதல், விரிவுபடுத்துதல் ஆகியவற்றிற்கான,
- (iii) உப்பின் படித்தரங்களைக் குறிப்பதற்கான,
- (iv) உப்பு உற்பத்தியாளர்களிடையே கூட்டுறவு முயற்சியை வளர்ப்பதற்காக, ஊக்குவிப்பதற்காக, மற்றும்
- (v) உப்புத் தொழிலில் வேலைக்கமர்த்தப்பட்டுள்ள தொழிலாளர்களின் நலனை மேம்படுத்துவதற்கான

நடவடிக்கைகளின் செலவை ஏற்பது.

5. மைய ஆயங்கள் மற்றும் உப்புச் சட்டம், 1944 இன் பிரிவு 37இன்படி மைய அரசாங்கத்தினால் செய்யப்பட்டு, 1947 மார்ச் 29 ஆம் தேதியிட்ட முன்னாள் நிதித்துறை (வருவாய்ப் பிரிவு) அறிவிக்கை எண் 3இல் வெளியிடப்பட்ட விதியினால், உப்பு உற்பத்தி அல்லது தயாரிப்பு பொறுத்த கட்டணமானது, அது அவ்வாறு விதிக்கப்பட்ட நாளில், இந்தச் சட்டம் செல்லாற்றலில் இருந்தாற்போன்றே இந்தச் சட்டத்தின்படி விதிக்கப்பட்டிப்பதற்காகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்; அவ்வாறே—

இந்தச்
சட்டத்தின்
தொடக்க
நிலைக்கு
முன்பு உப்பின்
மீது
விதிக்கப்பட்ட
சட்டணங்களைச்
செல்லத்தக்க
தாக்குதல்.

1. மை அரசாங்கத்திற்குச் சொந்தமானதாக மட்டுமே அல்லாத அல்லது அதன்கீழ் மட்டுமே பணியாற்றுகிறதல்லாத தனியார் உப்புத் தொழிற்சாலை மற்றும் என்ற சொற்களும், கூறு (ஈ)யும் உப்பு மேல்வரி (திருத்தம்) சட்டம், 1961 (34/1962)இன் பிரிவு 2ஆல் விட்டுவிடப்பட்டன.
2. உப்பு மேல்வரி (திருத்தம்) சட்டம், 1961 (34/1961)இன் பிரிவு 3ஆல் மாற்றாக அமைக்கப்பட்டது.

(1/1944)

விதிகளை
வகுப்பதற்கான
அதிகாரம்.

(அ) அத்தகைய கட்டணமாகச் செலுத்தப்பட்ட அல்லது செலுத்தத்தக்க தொகை எதுவும், சட்டத்திற்கிணங்க செலுத்தப்பட்டிருப்பதாக அல்லது செலுத்தத்தக்கதாகக் கருதப்படுதல் வேண்டும்; மற்றும்

(ஆ) அவ்வாறு செலுத்தப்பட்ட தொகை எதையும் திரும்பப் பெறுதலுக்காக, நீதிமன்றம் எதிலும் உரிமைக்கோரிக்கை எதுவும் செய்யப்படுதல் ஆகாது.

6. (1) மைய அரசாங்கம், அதிகாரமுறை அரசிதழில் அறிவிக்கை வாயிலாக, இந்தச் சட்டத்தின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்காக விதிகளை வகுக்கலாம்.

(2) குறிப்பாகவும், மேலே கண்ட அதிகாரத்தின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றியும், அத்தகைய விதிகள்,

(அ) இந்தச் சட்டத்தின்படி விதிக்கப்பட்ட மேல்வரியைக் கணிப்பதற்கு, மற்றும் தண்டல்செய்வதற்கு,

(ஆ) மேல்வரியைத் தண்டல் செய்வதற்கான செலவைத் தீர்மானிப்பதற்கு,

(இ) மேல்வரி மூலம் கிடைக்கும் தொகை தொடர்பான கணக்குகள் வைத்துவரப்படவேண்டிய முறைக்கு,

(ஈ) பிரிவு 4இல் குறித்துரைக்கப்பட்ட நோக்கங்களின் பேரில் மேல்வரிமூலம் கிடைக்கும் தொகை பயன்படுத்தப்படலாகும் முறைக்கு,

(உ) (i) இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட உப்பு பொறுத்து,

(ii) குறித்துரைக்கப்பட்டுள்ள வகையினைச் சார்ந்த சிறு உற்பத்தியாளர் எவராலும் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட உப்பு பொறுத்து, மற்றும்

(iii) அந்தத் தொழிலிலிருந்து கிடைக்கும் பிற உற்பத்திப் பொருள் ஏதொன்றின் உற்பத்தியில் பயன்படுத்தப்படும் உப்பு பொறுத்து, இந்தச் சட்டத்தின்படி விதிக்கப்படும் மேல்வரி முழுவதிலிருந்தோ, அதன் பகுதி ஏதொன்றிலிருந்தோ விலக்களிப்பதற்கு,

வகைசெய்யலாம்.

¹[(3) இந்தப் பிரிவின்படி வகுக்கப்படும் விதி ஒவ்வொன்றும், அது வகுக்கப்பட்ட பின்பு, கூடிய விரைவில் நாடாளுமன்ற அவை ஒவ்வொன்றிலும், ஒரு கூட்டத்தொடராகவோ அல்லது இரண்டு அல்லது அவற்றிற்கு மேற்பட்ட அடுத்தடுத்தக் கூட்டத்தொடர்களாகவோ, மொத்தம் முப்பது நாட்கள் கொண்ட ஒரு காலஅளவிற்கு அது அமர்வில் இருக்கையில் அதன் முன் வைக்கப்படுதல் வேண்டும் மற்றும் அவ்வாறு வைக்கப்பட்ட கூட்டத் தொடரோ அல்லது உடனடியாகத் தொடர்ந்து வரும் கூட்டத்தொடரோ முடிவடைவதற்கு முன்பு, அந்த விதியில் மாற்றமைவு எதையும் செய்வதற்கு இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அல்லது அந்த விதி செய்யப்படுதல் ஆகாது என்பதை இரண்டு அவைகளும் ஒத்துக்கொள்ளுமாயின், அதன்பின்பு அதன் விதி, அவ்வாறு மாற்றமைவு செய்யப்பட்ட வடிவத்தில் மட்டுமே செல்திறம் உடையது ஆகும், அல்லது, நேர்வுக்கேற்ப, செல்திறம் இல்லாது போகும், எனினும், அத்தகைய மாற்றமைவு அல்லது அழித்தறவு எதுவும், அந்த விதியின்படி முன்னதாகச் செய்யப்பட்ட எதனுடைய செல்லுந்தன்மைக்கும் குந்தகமின்றி இருத்தல் வேண்டும்].